

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 248/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิจิต จันทรรักษ์ หรือนายวิทยา สุข

ดำรงค์

จำเลย

นายประดิษฐ์ ชวาลเรืองเดช ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า ผู้เสียหายและจำเลยสามารถตกลงกันได้โดยจำเลยยินยอม ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจ และผู้เสียหายได้ขอถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นวันก่อนที่ศาลชั้นต้นจะ อ่านคำสั่งศาลฎีกาให้จำเลยฟัง ดังนั้นเมื่อผู้เสียหายถอน คำร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ก่อนคดีถึงที่สุด คดียอมเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) โปรดมีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้เสียจากสารบบความด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วางโทษจำคุก 4 ปี ให้นำโทษจำคุก 15 วัน ในคดีหมายเลขแดง ที่ 23478/2527 ของศาลแขวงพระนครเหนือที่รอการลงโทษไว้มาบวก เข้ากับโทษในคดีนี้ เป็นจำคุกจำเลย 4 ปี 15 วัน

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ อ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(อันดับ 59)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 60)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2532 ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟังแล้ว โดยศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย(อันดับ 65)

วันที่ 24 มกราคม 2532 จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)ศาลชั้นต้นนัดพร้อมโจทก์จำเลย และพนักงานสอบสวนแล้วมีคำสั่งว่าแม้ผู้เสียหายไม่ได้มาศาล แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอเชื่อได้ว่าผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์ไปแล้วก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา จึงถือได้ว่าผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด การอ่านคำสั่งศาลฎีกาภายหลังผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์แล้วจึงเป็นการผิดพลาด ให้เพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาเรื่องการอ่านคำสั่งศาลฎีกานั้นเสีย และให้ส่งสำนวนพร้อมคำสั่งคืนศาลฎีกาเพื่อส่งต่อไป (อันดับ 69)

## คำสั่ง

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความได้ เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยชอบแล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟังซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนี้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

---

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความได้ เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยชอบแล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟังซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จำหน่ายคดี

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |